

* S K - M P S V R - 2 7 7 7 7 8 4 6 *

Spis: TV1/OAOTPP/ZAM/2022/26404

Číslo záznamu: 2022/222654

DOHODA

číslo: 22/45/054/162

o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru **znevýhodneného UoZ podľa §8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mladého UoZ – NEET** s následným pokračovaním formou praxe v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – **Opatrenie č. 2** podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť** uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi účastníkmi dohody:
(ďalej len „dohoda“),

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov

sídlo: M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

zastúpeným riaditeľom: Mgr. Martin Dzielavský

IČO: 30794536

DIČ: 2021777780

IBAN: SK09 8180 0000 0070 0053 4733 - Štátna pokladnica

(ďalej len „úrad“)

a

zamestnávateľom

právnickou osobou/fyzickou osobou

názov/meno: Ing. Bibiana Hreha Bakytová PROTEXT

sídlo/prevádzka: Berehovská 2214/15, 075 01 Trebišov

miesto vykonávania mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe:

Čsl. Armády 3575/18, 075 01 Trebišov

zastúpeným štatutárnym zástupcom: Ing. Bibiana Hreha Bakytová

IČO: 51008068

DIČ: 1077808050

SK NACE Rev2 (kód/text)

prevažujúcej činnosti: 47190 - Ost.maloob.nešpecializ.

SK NACE Rev2 (kód/text)

podporovanej činnosti: 47620 - Maloobchod s novinami

IBAN: SK34 7500 0000 0040 2845 3181

zapísaný v Živnostenskom registri vedenom v Okresný úrad Trebišov

pod číslom: 870-17828

(ďalej len „zamestnávateľ“)

(spolu len „účastníci dohody“)

Preambula

Účastníci dohody sa dohodli na tomto znení dohody o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasť pracovného pomeru **znevýhodneného UoZ podľa §8 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mladého UoZ – NEET** s následným pokračovaním formou praxe u zamestnávateľa (ďalej len „dohoda“), ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v Slovenskej republike (ďalej len „SR“). Dohoda sa uzatvára na základe zverejneného *Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasť pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ - Opatrenie č. 2* (ďalej len „oznámenie“) podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Článok I. Účel a predmet dohody

1. Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasť pracovného pomeru znevýhodneného UoZ podľa §8 zákona o službách zamestnanosti (ďalej len „ZUoZ“) a mladého UoZ - NEET do 30 rokov veku (30 rokov mínus jeden deň), ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (not in employment, education or training) (ďalej len „MUoZ - NEET“) s následným pokračovaním formou praxe u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v Slovenskej republike v rámci národného projektu „**Chyť sa svojej šance**“ – **Opatrenie č. 2** podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktoré sa poskytujú z finančných prostriedkov ESF v zmysle:
 - a) Operačného programu Ľudské zdroje
Prioritná os 8: REACT – EU
Investičná priorita 8.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
 - b) Národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2
kód ITMS2014+: 312081BNZ1
 - c) Oznámenia č : 3/2022/CHSŠ/02 - ESF
Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti DM č. 16/2014 v znení dodatku č. 10 (DM č.– 16/20214), uverejnenej v Obchodnom vestníku č. 62/2022 dňa 30.03.2022, v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18.decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Úradný vestník EÚ č. L352/1 z 24.12.2013)
 - d) Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
2. Predmetom dohody je poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a obsadí ho so ZUoZ a MUoZ – NEET z cieľovej skupiny

v rozsahu **celého pracovného úväzku na dobu neurčitú, v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2** podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.

3. Finančné príspevky na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe (ďalej len „finančné príspevky“) poskytnuté na základe tejto dohody pozostávajú z príspevku vyplateného vo výške 100% z ESF.

Článok II. Práva a povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ sa zaväzuje:

1. **Vytvoriť pracovné miesto(a) za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe** pre ZUoZ a MUoZ - NEET do 30 rokov veku (30 rokov mínus jeden deň), najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody v celkovom počte: 1 (ak sa s úradom písomne nedohodne inak).
 - 1.1 **Zabezpečiť mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe pre:**
 - **ZUoZ** vedených v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac, v počte. 1
 - **ZUoZ s vysokoškolským vzdelaním** vedených v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, v počte.....
 - **MUoZ–NEET vedených** v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac, v počte 1
 - **MUoZ – NEET s vysokoškolským vzdelaním** vedených v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace v počte.....
 - 1.2 **Udržať pracovné miesto(a)** vytvorené na tento účel po dobu neurčitú, najmenej 6 mesiacov, pričom pracovné miesto bude **podporované najviac 4 mesiace** počas mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou **2 mesačnej praxe** (po ktorej pracovný pomer bude stále trvať v zmysle pracovnej zmluvy) v celkovom počte (ZUoZ aj MUoZ - NEET): 1 (ak sa s úradom písomne nedohodne inak). Splnenie podmienky **doby udržania pracovného miesta (4 mesiace mentorovaného zapracovania a 2 mesiace praxe)**, je zamestnávateľ povinný preukázať na osobitnom tlačive Evidencia obsadzovania mentorovaných zamestnancov na pracovné miesta a mentorov (**príloha⁷**) podľa bodu 6) tohto článku, **najneskôr do 30 kalendárnych dní** po uplynutí 6 mesiacov od nástupu ZUoZ a MUoZ – NEET na pracovné miesto(a) vytvorené na účel mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe.
 - 1.3 **Určiť zamestnanca**, príp. viacerých zamestnancov z radov svojich zamestnancov – mentora/mentorov, pod vedením ktorého/ktorých bude mentorovaný zamestnanec vykonávať mentorované zapracovanie (nie súčasne viacerými mentormi), vytvoriť mu pracovné podmienky pre zabezpečenie mentoringu, stanoviť výšku mzdy za mentorovanie a **zabezpečiť** vykonávanie mentorovania od vzniku pracovného pomeru mentorovaného zamestnanca **pčas celého mentorovaného zapracovania**, pričom rozsah pracovného úväzku mentora musí byť taký, aký je rozsah pracovného úväzku mentorovaného zamestnanca.

- 1.4 **Zabezpečiť vykonávanie mentorovania iným mentorom najneskôr do 7 kalendárnych dní**, ktoré nasledujú po prvom mesiaci neprítomnosti mentora v prípade, že neprítomnosť mentora je dlhšia ako jeden mesiac (napr. PN a pod.).
 - 1.5 **Zabezpečiť vykonávanie mentorovania iným mentorom najneskôr do 7 kalendárnych dní, ktoré nasledujú po prvom dni predčasného ukončenia mentorovania** aj v prípade, že mentor kedykoľvek ukončí predčasne mentorovanie (napr. ukončí pracovný pomer a pod.).
 - 1.6 **Vykonávať mentorovanie** v prípade, že nemá zamestnancov a viesť Mesačnú evidenciu mentorovania. *(v prípade ak zamestnávateľ nie je SZČO tento bod úrad odstráni).*
 - 1.7 Predkladať úradu počas doby vykonávaniam praxe (počas dvoch mesiacov po skončení poskytovania príspevku) za každého ZUoZ a MUoZ – NEET kópie dokladov o skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov – mzdový list alebo výplatnú pásku.
2. **Obsadiť pracovné miesto/a po odsúhlasení úradom vytvorené podľa bodu 1) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní (ak sa s úradom písomne nedohodne inak)** od nadobudnutia účinnosti tejto dohody so ZUoZ a MUoZ – NEET uzatvorením pracovného pomeru dohodnutého **na dobu neurčitú a na plný pracovný úväzok** najmenej **na 6 mesiacov, s podporovaním pracovného miesta počas 4 mesiacov**, s následným pokračovaním formou **praxe v trvaní 2 mesiacov** (po ktorých pracovný pomer bude stále trvať v zmysle pracovnej zmluvy) na **druh prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti zamestnávateľa, s ohľadom na profesijné a kvalifikačné predpoklady** zodpovedajúce konkrétnemu pracovnému miestu vytvorenému za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe, v štruktúre podľa tabuľky:

Počet pracovných miest (PM)	Profesia (musí byť totožná s profesiou uvedenou v budúcej pracovnej zmluve)	Kód ISCO – 08**	Predpokladaný dátum vzniku pracovného pomeru (vytvorenia PM)	Predpokladané náklady na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe pre ZUoZ				Predpokladané náklady na každom jednotlivom PM
				Mesačná celková cena práce prijatého zamestnanca (v €) / Doba poskytovania príspevku (uviesť za 4 mesiace)	Mesačná výška nákladov na mentorovanie (v €) / Doba poskytovania príspevku (uviesť za 4 mesiace)			
stl.1	stl.2	stl.3	stl. 4	stl.5	stl.6	stl.7	stl.8	stl.6+8
				Predpokladané náklady spolu (v €)				

Počet pracovných miest (PM)	Profesia (musí byť totožná s profesiou uvedenou v budúcej pracovnej zmluve)	Kód ISCO – 08**	Predpokladaný dátum vzniku pracovného pomeru (vytvorenia PM)	Predpokladané náklady na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe pre MUoZ – NEET				Predpokladané náklady na každom jednotlivom PM
				Mesačná celková cena práce prijatého zamestnanca (v €) / Doba poskytovania príspevku (uviesť za 4 mesiace)	Mesačná výška nákladov na mentorovanie (v €) / Doba poskytovania príspevku (uviesť za 4 mesiace)			
stl.1	stl.2	stl.3	stl.4	stl.5	stl.6	stl.7	stl.8	stl.6+8
1	Pokladník v predajni	523003	01.07.2022	1030,20	4120,80	218,34	873,36	4994,16
				Predpokladané náklady spolu (v €)				

Predpokladané náklady spolu pre ZUoZ a MUoZ – NEET* (v €)	4994,16
---	---------

**Podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 449/2020 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

2.1 V prípade, ak sa zamestnávateľovi nepodariť obsadiť pracovné miesto/a v stanovenej lehote, môže požiadať úrad o predĺženie lehoty obsadenia. V takom prípade **je v čase plynutia stanovenej lehoty povinný písomne požiadať úrad o jej predĺženie.**

3. **Predložiť úradu** za každého ZUoZ a MUoZ – NEET prijatého na vytvorené pracovné miesto za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe najneskôr **do 10 kalendárnych dní** od vzniku jeho pracovného pomeru:

- platový dekrét**, resp. iný podobný doklad ak dohodnutá mzda alebo plat nie je súčasťou pracovnej zmluvy, pričom v **pracovnej zmluve** s mentorovaným zamestnancom je zamestnávateľ povinný na jej prvej strane uviesť, že ZUoZ a MUoZ – NEET je prijatý na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č.2 „Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ - NEET s následným pokračovaním formou praxe“ (po ktorej pracovný pomer bude stále trvať),
- kópiu pracovnej zmluvy mentora a dodatku k pracovnej zmluve mentora**, v ktorom je uvedená dohodnutá pracovná úloha – mentorovanie v rámci NP „Chyť sa svojej šance“ - Opatrenie č. 2 „Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ – NEET“ výška mzdy za mentorovanie, doba, počas ktorej bude mentor vykonávať mentorovanie, meno a priezvisko mentorovaného zamestnanca/zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný v dodatku k pracovnej zmluve uviesť, že mzda za mentorovanie bude zamestnancovi – mentorovi poskytovaná **mesačne**,
- zamestnávateľom potvrdenú kópiu **prihlášky** na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,

- d) evidenciu obsadzovania mentorovaných zamestnancov na pracovné miesta a mentorov **(príloha⁷)**,
e) podľa potreby i ďalšie doklady, ktoré určí úrad.
4. **Dodržiavať štruktúru** pracovných miest vytvorených za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe v súlade s bodmi 1) a 2) tohto článku, prideľovať mentorovaným zamestnancom prácu podľa pracovnej zmluvy a **platiť im za vykonanú prácu dohodnutú mzdu** v dohodnutom výplatnom termíne; **zamestnávateľ nie je oprávnený znížiť dohodnutú mzdu do skončenia trvania záväzku** (ak sa s úradom písomne nedohodne inak).
5. **Obsadzovať pracovné miesta**, vytvorené za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe **len ZUoZ a MUoZ – NEET podľa bodu 2) tohto článku**.
6. **Viesť osobitnú evidenciu** mentorovaných zamestnancov a mentorov na pracovných miestach vytvorených za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe na základe tejto dohody, vrátane dokladov, ktoré túto evidenciu potvrdzujú.
7. V súlade s **článkom III.** tejto dohody **predkladať úradu mesačne počas doby** poskytovania príspevku, najneskôr **do posledného kalendárneho dňa** nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ktorom bola mzda splatná, v 2 vyhotoveniach **žiadosť o úhradu platby časti celkovej ceny práce mentorovaného zamestnanca** a zároveň **1 originál a 1 kópiu dokladov** preukazujúcich vynaložené náklady **na úhradu mzdy a úhradu preddavku na poistné** na povinné verejné zdravotné poistenie, **poistného** na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za zamestnancov, na zamestnávanie ktorých sa poskytuje príspevok. **Za tieto doklady sa považujú najmä:** mzdový list alebo výplatná páska, vrátane dokladov o skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov; doklady o platbách preddavku poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – mesačné výkazy preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz preddavku vrátane poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne a výpisy z bankového účtu zamestnávateľa, alebo potvrdenie banky o uskutočnení platby, resp. výpisy z internetbankingu **a v prípade platby realizovanej v hotovosti aj tú časť pokladničnej knihy** účtovnej jednotky za príslušný mesiac, ktorej sa záznam o platbe týka, resp. kde sa predmetný výdavok nachádza. **Lehota na predloženie žiadosti na úhradu platby sa považuje za splnenú, ak je doručená na úrad najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto bode.**
8. V súlade s **článkom III.** tejto dohody **predkladať úradu mesačne počas doby** poskytovania finančného príspevku na **mentorovanie**, najneskôr **do posledného kalendárneho dňa** nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná, v 2 vyhotoveniach **žiadosť o úhradu platby finančného príspevku na mentorovanie** a zároveň **1 originál a 1 kópiu dokladov** preukazujúcich vynaložené náklady na úhradu mzdy za mentorovanie a úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za mentora, na ktorého sa finančný príspevok poskytuje. **Za tieto**

doklady sa považujú najmä: mesačná evidencia mentorovania (**príloha⁹**), mzdový list alebo výplatná páska, vrátane dokladov o skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov za obdobie v ktorom bol mentoring vykonávaný, pričom v mzdovom liste alebo výplatnej páske musí byť osobitne uvedená výška mzdy za mentorovanie: doklady o platbách preddavku poistného na povinné verejné zdravotné, sociálne poistenie a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie – mesačné výkazy preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz preddavku vrátane poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne a výpisy z účtu zamestnávateľa, alebo potvrdenie banky o uskutočnení platby, resp. výpisy z internetbankingu **a v prípade platby realizovanej v hotovosti aj tú časť pokladničnej knihy** účtovnej jednotky za príslušný mesiac, ktorej sa záznam o platbe týka, resp. kde sa predmetný výdavok nachádza.

V prípade ak zamestnávateľ je SZČO a vykonáva mentoring, za tieto doklady sa považuje len mesačná evidencia mentorovania (príloha⁹). Lehota na predloženie žiadosti na úhradu platby sa považuje za splnenú, ak je doručená na úrad najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto bode.

9. V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru mentorovaného zamestnanca **predložiť úradu** relevantné doklady, najneskôr 30 kalendárnych dní odo dňa predčasného ukončenia mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe, v ktorom budú uvedené aj dôvody predčasného skončenia pracovného pomeru spolu s dokladmi preukazujúcimi skončenie pracovného pomeru s prijatým UoZ.
10. **Oznámiť** úradu písomne **každú zmenu** dohodnutých podmienok najneskôr **do 30 kalendárnych dní** odo dňa kedy skutočnosť nastala, vrátane oznámenia **každého skončenia pracovného pomeru** mentorovaného/ých zamestnanca(ov), na ktorého(ých) sa poskytujú finančné príspevky na základe tejto dohody. Súčasne predložiť kópiu **dokladu o skončení** pracovného pomeru, potvrdenú **kópiu odhlášky** zo zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia.
11. Na vyžiadanie úradu **preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody**, umožniť **výkon fyzickej kontroly** a **poskytovať** pri tejto kontrole **súčinnosť**, a to priebežne po celú dobu platnosti tejto dohody a to aj po ukončení platnosti tejto dohody až do 31.12.2028.
12. **Uchovávať** túto dohodu, vrátane jej príloh, dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa poskytnutých finančných príspevkov až do 31.12.2028.
13. **Umožniť** povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalším kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovných výkazov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu priebežne počas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj po ukončení ich trvania až do 31.12.2028. V prípade, ak zamestnávateľ neumožní výkon kontroly a auditu vzniká zamestnávateľovi povinnosť vrátiť poskytnuté finančné príspevky v plnej výške.
14. Označiť priestory pracoviska mentorovaných zamestnancov, na ktorých sa poskytujú finančné príspevky v zmysle tejto dohody plagátmi, samolepkami resp. inými predmetmi informujúcimi o tom, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci národného projektu sa uskutočňujú vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu. Uvedené

označenie ponechať na pracovisku po dobu trvania tejto dohody.

Článok III. Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zaväzuje:

- Poskytnúť zamestnávateľovi finančné príspevky na úhradu časti celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe a na mentorovanie po splnení podmienok tejto dohody, nasledovne:
 - na úhradu časti CCP zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe vo výške 80% CCP mentorovaného zamestnanca, **maximálne 742,36 € mesačne** (najviac vo výške 85% minimálnej CCP na rok 2022, t.j. najviac 742,36 € mesačne) na jedného mentorovaného zamestnanca **pri plnom pracovnom úväzku počas najviac 4 mesiacov**,
 - náklady na mentorovanie** vo výške 25% z minimálnej CCP na rok 2022, t.j. maximálne **218,34 € za 1 mesiac** na 1 mentorovaného zamestnanca, **vyplatený mesačne pre každého mentora počas najviac 4 mesiace mentorovania**.

Počet pracovných miest	Kód ISCO – 08**	Finančné príspevky na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe						Výška finančných príspevkov na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe SPOLU
		Príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca (za 4 mesiace)				Príspevok na mentorovanie (za 4 mesiace)		
		Celková mesačná CCP zamestnanca (v €)	80% CCP zamestnanca (v €)	Maximáln a mesačná výška príspevku (v €)	Maximáln a výška príspevku za 4 mesiace (v €)	Maximáln a mesačná výška príspevku (v €)	Maximálna výška príspevku za 4 mesiace (v €)	
stl.1	stl.2	stl.3	stl.4	stl.5	stl.6	stl.7	stl.8	stl.6+8
1	523003	1030,20	824,16	742,36	2969,44	218,34	873,36	3842,80
Spolu max. výška finančných príspevkov na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe								3842,80

** Podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 449/2020 Z.z. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

- V súlade s bodom 1) tohto článku **poskytovať** zamestnávateľovi finančné **príspevky** na jeho účet uvedený na prvej strane tejto dohody, **najneskôr do 30 kalendárnych dní** odo dňa predloženia kompletných dokladov **podľa článku II. bod 7) a 8)** tejto dohody.

2.1) **Finančný príspevok na mentorovanie** sa zamestnávateľovi pre mentora uhrádza na základe predloženej **Mesačnej evidencie mentorovania**. Finančný **príspevok pre mentora sa kráti** (podľa pracovných dní mentoringu) **len v prípade** ak pracovný pomer UoZ a teda aj mentorovanie nezačína od začiatku mesiaca (v zmysle uzavretej dohody) alebo ak mentor z nejakého dôvodu ukončil v rámci mesiaca mentorovanie (napr. výpoveď zo zamestnania a pod.) a na jeho miesto nastúpi iný mentor.

2.2) V prípade, ak pracovný pomer mentorovaného zamestnanca **nezačne od prvého dňa** v mesiaci, doba poskytovania finančných príspevkov **môže byť maximálne počas 5**

kalendárnych mesiacov od obsadenia vytvoreného pracovného miesta na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe.

3. V prípade, ak zamestnávateľ nepreukáže **za sledovaný mesiac** skutočne vynaložené náklady v lehote stanovenej v článku II. bod.7) a 8), úrad finančné príspevky **za toto obdobie neposkytne**.
4. V prípade, ak úrad zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov, lehota na vyplatenie finančných príspevkov **podľa článku III. bod 2** neplynie, a to až do skončenia kontroly pravosti a správnosti predložených dokladov, alebo do odstránenia zistených nezrovnalostí, resp. do predloženia dokladov tak, ako je to uvedené v článku II. bod 7) a 8) tejto dohody.
5. Ak úrad pri kontrole dokladov predložených k žiadosti o úhradu platby **zistí nedostatky** týkajúce sa neúplnej, oneskorenej, omylom na iný účet uhradenej, avšak dodatočne doplatenej/uhradenej mzdy (resp. jej časti) a prislúchajúcich odvodov preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom, **bezodkladne vyzve zamestnávateľa** na ich odstránenie **a určí dodatočnú lehotu** na ich odstránenie individuálne, podľa charakteru konkrétného nedostatku. V takomto prípade lehota na vyplatenie finančných príspevkov zo strany úradu neplynie a to počas doby, kým zamestnávateľ neodstráni nedostatky.
6. **V prípade, ak zamestnávateľ nepreukáže za sledovaný mesiac skutočne vynaložené náklady v lehote stanovenej v článku II. bod 7) a 8) tejto dohody ani v dodatočnej lehote určenej úradom, úrad finančné príspevky za toto obdobie neposkytne.**
7. V prípade dôvodného podozrenia, že konaním zamestnávateľa došlo k nedodržaniu podmienok tejto dohody a z uvedeného dôvodu prebieha u zamestnávateľa kontrola alebo iné konanie, je úrad oprávnený pozastaviť vyplácanie finančných príspevkov až do ukončenia výkonu kontroly alebo iného konania.
8. **Vrátiť** zamestnávateľovi originál dokladov, predložených podľa článku II. bod 7) a 8) tejto dohody do **60 kalendárnych dní** odo dňa ich predloženia. Za deň predloženia dokladov sa v tomto prípade považuje deň, keď sa predložená žiadosť o platbu stala kompletnou, resp. deň odstránenia zistených nezrovnalostí v predložených dokladoch.
9. **Realizovať** úhrady **finančných príspevkov** podľa tejto dohody najdlhšie do 30.11.2023.
10. Pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Poskytnúť zamestnávateľovi materiály zabezpečujúce informovanosť o tom, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci národného projektu sa uskutočňujú vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu .
12. Zabezpečiť podpísanie **Karty účastníka** pred vstupom do národného projektu.

Článok IV. Oprávnené náklady

1. Za oprávnené náklady sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávateľovi v súvislosti s touto dohodou najskôr v deň jej účinnosti a boli skutočne vynaložené zamestnávateľom a sú riadne odôvodnené, preukázané a boli uhradené z účtu zamestnávateľa uvedeného na prvej strane tejto dohody, resp. z ďalších účtov, preukázateľne patriacich zamestnávateľovi. V prípade platieb v hotovosti sú náklady oprávnené vtedy, ak stav pokladne pri konkrétnej platbe v deň platby **nie je nulový alebo mínusový**.
2. Výdavok v súvislosti s finančnými príspevkami je oprávnený len v tom prípade ak spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a zodpovedá potrebám národného projektu.
3. Oprávnenými nákladmi sú len tie náklady, ktoré zamestnávateľ vynaložil na vytvorenie pracovného miesta **pre mentorovaného/ých zamestnanca/ov** z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorý/í pred vstupom do národného projektu **podpísal/i Kartu účastníka**.
4. Oprávnenými nákladmi na účely tejto dohody sú:
 - **náklady na časť CCP mentorovaného zamestnanca**, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe vo výške **80 % CCP** mentorovaného zamestnanca, maximálne **742,36 € mesačne (najviac vo výške 85% minimálnej CCP na rok 2022, t.j. maximálne 742,36 € mesačne)** na 1 mentorovaného zamestnanca pri **plnom** pracovnom úväzku, **počas najviac 4 mesiacov mentorovaného zapracovania**,
 - **náklady na mentorovanie** vo výške 25% z minimálnej CCP na rok 2022, t.j. maximálne **218,34 € za 1 mesiac** na 1 mentorovaného zamestnanca, **vyplatený mesačne** pre každého mentora **počas najviac 4 mesiace mentorovania**.
5. Dohodnutá výška finančných príspevkov sa po celú dobu trvania záväzku nemení.

Článok V. Osobitné podmienky

1. Zamestnávateľ, ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi a je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zamestnávateľ berie na vedomie, že finančné príspevky sú finančnými prostriedkami vyplatenými z finančných prostriedkov ESF. Na účel použitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, najmä § 68 zákona o službách zamestnanosti, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Zamestnávateľ súčasne berie na

vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou finančného riadenia štrukturálnych fondov.

3. Uzatvorením tejto dohody nevzniká zamestnávateľovi nárok na uhradenie nákladov v prípade, ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti nákladov aj ich nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť.
4. Vo väzbe na článok II. bod 1) a 2) tejto dohody sa za **deň obsadenia pracovného miesta** u zamestnávateľa na účely tejto dohody považuje deň **vzniku pracovného pomeru**, t.j. deň, ktorý bol so ZUoZ a MUoZ – NEET písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe a **tento deň je zároveň aj dňom vytvorenia pracovného miesta** zamestnávateľom.
5. **V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru mentorovaného/ých zamestnanca(ov), sa pracovné miesto nepreobsadzuje, zaniká a zamestnávateľ nie je povinný vrátiť poskytnuté finančné príspevky a ani ich alikvotnú časť.**
6. Pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe **nemôže byť obsadené ZUoZ a MUoZ – NEET**, ktorí pre podaním žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov u žiadateľa pracovali (v pracovnom pomere alebo na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 zákona č. 311/2001 Z.z. v platnom znení – Zákonníka práce) v tej istej profesii na ktorú chce vytvoriť pracovné miesto za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe. Ak tak zamestnávateľ z prevádzkových alebo iných dôvodov urobí, je povinný **vrátiť** úradu všetky vyplatené finančné príspevky na toto pracovné miesto najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.
 - 6.1 Pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe **nemôže byť obsadené ZUoZ a MUoZ – NEET**, ktorí boli zaradení v národných projektoch „Praxou k zamestnaniu“, „Praxou k zamestnaniu 2“ a v projektoch „Praxou k zamestnaniu v BSK“ a „Praxou k zamestnaniu 2 v BSK“.
 - 6.2 Pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe môže byť v rámci Opatrenia č. 2 obsadené tým istým ZUoZ a MUoZ **len jeden raz**, bez možnosti opakovaného mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe, (aj v akejkoľvek inej profesii, ktorú u zamestnávateľa vykonával).
7. **Za vytvorenie pracovného miesta zamestnávateľom na účely mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 6 mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti (§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce). Splnenie tejto podmienky je zamestnávateľ povinný preukázať údajmi uvedenými v prílohe⁸ tejto dohody, najneskôr**

do 30 kalendárnych dní po uplynutí 6 mesiacov od vytvorenia pracovných miest vytvorených za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe.

8. Ak zamestnávateľ v priebehu 6 mesiacov od vytvorenia pracovných miest (príloha^{b)} za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe zrušil akékoľvek pracovné miesto pre nadbytočnosť podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je povinný vrátiť úradu vyplatené finančné príspevky za počet zrušených podporených pracovných miest, vo výške najnižších finančných príspevkov vyplatených (pozostávajúcich z príspevku na úhradu časti CCP mentorovaného zamestnanca a príspevku na mentorovanie) na dohodnuté pracovné miesto, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od zrušenia pracovného miesta z dôvodu nadbytočnosti.
9. Zamestnávateľ **nemôže dočasne pridelit'** mentorovaného zamestnanca z pracovného miesta, na ktorom vykonáva mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe a na ktoré sa mu v zmysle tejto dohody poskytujú finančné príspevky, na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi v zmysle § 58 Zákonníka práce. Ak tak z prevádzkových alebo iných dôvodov urobí, je povinný bez vyzvania vrátiť úradu finančné prostriedky, poskytnuté na zamestnávanie tohto zamestnanca, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.
10. Ak sa pri výkone finančnej kontroly na mieste zistí porušenie finančnej disciplíny oznámi úrad porušenie finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu, ktorý je oprávnený ukladať a vymáhať odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny. Ak príjemca finančných príspevkov odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa skončenia kontroly správne konanie sa nezačne.
11. Z dôvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istého ZUoZ a MUoZ – NEET v tom istom čase, finančné príspevky nemôžu byť poskytnuté zamestnávateľovi na úhradu tých nákladov, na ktoré mu už boli poskytnuté príspevky z verejných zdrojov alebo zdrojov EŠIF.

Článok VI. Skončenie dohody

1. Túto dohodu je možné **ukončiť** na základe vzájomnej **písomnej dohody** účastníkov tejto dohody.
2. Každý z účastníkov dohody je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade jej **závažného porušenia**. Pre platnosť odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie o odstúpení doručené druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody.
3. Za **závažné porušenie podmienok** tejto dohody sa považuje **na strane zamestnávateľa** porušenie povinností ustanovených v **článku II.** v bodoch 1), 1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 1.5), 1.6), 1.7), 2), 2.1), 3), 4), 5), 6), **v článku V.** v bodoch 6), 6.1), 6.2), 8), 9) a **na strane úradu** porušenie povinností podľa **článku III.** v bode 2), 8).

4. V prípade, že na základe tejto dohody zamestnávateľ zabezpečuje mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe pre viac ako jedného ZUoZ a MUoZ – NEET, tak z dôvodov uvedených v **článku VI.** bod 3) dohody, má každý z účastníkov dohody právo odstúpiť od dohody len v tej časti, v ktorej sú dohodnuté práva a povinnosti účastníkov dohody týkajúce sa mentorovaného zamestnanca, ktorý je dôvodom takéhoto odstúpenia. Odstúpením od dohody podľa článku VI. Bod 2 a 3) nebude dotknutá účinnosť iných ustanovení tejto dohody.
5. Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.

Článok VII.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. **Zmeny v tejto dohode možno vykonať len písomným dodatkom** k tejto dohode podpísaným oboma účastníkmi dohody, **na základe písomného návrhu jednej zo strán** tejto dohody.
2. V každom písomnom styku sú zmluvné strany povinné uvádzať číslo tejto dohody.
3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v SR, ktoré majú vzťah k záväzkom účastníkov tejto dohody.
4. Zmluvné strany uzatvárajú týmto dohodu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej sa ich záväzkovo - právne vzťahy spravujú a budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Prechod a prevod práv a povinností účastníkov tejto dohody na tretie osoby je možný za predpokladu preukázania splnenia podmienok v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti a podmienok stanovených v národnom projekte zo strany tretej osoby (v lehote, ktorú stanoví úrad).
6. Zamestnávateľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto dohody v rozsahu: názov, sídlo, miesto prevádzky, počet vytvorených pracovných miest na účely mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe, výška finančných príspevkov.
7. Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej dohody. Účastníci sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel a obsah sledovaný touto dohodou.
8. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
9. Účinnosť dohody skončí splnením záväzkov účastníkov dohody, alebo spôsobom uvedeným v článku VI. v bode 1) tejto dohody, pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od dohody podľa článku VI. bodu 2) tejto dohody.

10. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden rovnopis a zamestnávateľ dostane jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto prípade dohoda predstavuje elektronický originál a rovnopis sa nevyhotovuje.
11. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, neuzatvorili ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým obsahom dohody ju podpisujú.

V prípade, ak sa dohoda uzatvára elektronicky:

„(dátum v elektronickom podpise)“

„(dátum v elektronickom podpise)“

Za zamestnávateľa:

„(podpísané elektronicky podľa zákona č.
272/2016 Z. z.)“

Ing. Bibiana Hreha Bakytová
štatutárny zástupca

Za úrad:

„(podpísané elektronicky podľa zákona č.
272/2016 Z. z.)“

Mgr. Martin Dzielavský
riaditeľ úradu

V prípade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:

dňa

Trebišov

dňa

Za zamestnávateľa:

Za úrad:

Ing. Bibiana Hreha Bakytová
štatutárny zástupca

Mgr. Martin Dzielavský
riaditeľ úradu

Prílohy k dohode (čísla príloh sú totožné s číslami príloh príslušnej internej normy a oznámenia):

- ⁷ Evidencia obsadzovania mentorovaných zamestnancov na pracovné miesta a mentorov.
⁸ Preukazovanie nárastu/úbytku pracovných miest u zamestnávateľa.
⁹ Mesačná evidencia mentorovania.